



ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง อัตราค่าจ้าง หรือค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต

พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘(๖) แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง อัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๔ การจ่ายค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทุกแบบและสัญญาเพิ่มเติมกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอายุสัญญาเกินกว่า ๑ ปี มีอัตราดังนี้

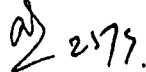
- (๑) ปีแรก จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของจำนวนเบี้ยประกันภัยปีแรก
- (๒) ปีที่สอง ต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบของอัตราค่าจ้างหรือบำเหน็จปีแรก
- (๓) ปีที่สาม ต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบห้าของอัตราค่าจ้างหรือบำเหน็จปีแรก
- (๔) ปีที่สี่เป็นต้นไป จ่ายได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๕ นอกจากการจ่ายตามข้อ ๔ แล้ว บริษัทสามารถจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายเพื่ออัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัยหรือค่าส่งเสริมผลงานได้อีก โดยให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างหรือบำเหน็จที่พึงจ่ายตามปกติ ตามมาตรา ๓๓(๖) แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖ อัตราค่าจ้างหรือบำเหน็จสำหรับสัญญาเพิ่มเติมกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอายุสัญญาไม่เกิน ๑ ปี ให้บริษัทจ่ายตามอัตราที่กำหนดในข้อ ๔(๑)

ข้อ ๗ อัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จตามข้อ ๔ ไม่รวมถึงการประกันชีวิตประเภทกลุ่มหรือการประกันชีวิตแบบที่ได้อบรมอนุญาตจากนายทะเบียนให้จ่ายค่าจ้างหรือบำเหน็จในอัตราอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑



(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หมายเหตุ:- เหตุผลที่มีการออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ บัญญัติให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นผู้ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิตแทนนายทะเบียน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้